PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang, Telepon (0254) 267093,
Faksimile (0254) 267094, Website https://dlhk.bantenprov.go.id/, Email
dlhk@bantenprov.go.id, Kode Pos 42188

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN
NOMOR 902/Kep. 252 -DLHK/VII/2026
TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH TANPA DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PT GUNUNG SAHARI GRUP DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf i dan huruf s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;

c. bahwa berdasarkan Pasal 492 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. bahwa ...

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan Pasal 506 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

e. bahwa berdasarkan:
   1. Surat Arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor 660.4/266-DLHK/IV/2026 tentang Arahan Dokumen Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan PT Gunung Sahari Grup pada tanggal 14 April 2026; dan
   2. Berita Acara Verifikasi Surat Arahan pada tanggal 02 Juli 2026 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten,

   PT Gunung Sahari Grup telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. bahwa telah dilakukan penghentian kegiatan yang dilaksanakan tanpa Persetujuan Lingkungan, namun masih terdapat kewajiban di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipenuhi untuk menjamin ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu diterapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Tanpa Denda Administratif kepada PT Gunung Sahari Grup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup; dan
6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 660/Kep.137-Huk/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur di Bidang Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PAKSAAN PEMERINTAH TANPA DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PT GUNUNG SAHARI GRUP DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menerapkan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada:

1.	Nama Pemrakarsa	:	PT Gunung Sahari Grup
2.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903)
3.	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	:	Alain Claude Durand
4.	Jabatan	:	Direktur
5.	Alamat lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Ruko Fifth Avenue Blok A No. 29, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Desa/Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
6.	Alamat kantor Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jl. Gunung Sahari Raya 51 A/3 Kemayoran Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
8.	Nomor Telepon	:	(021) 54220676

KEDUA : Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
1. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan
2. tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

KETIGA ...

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan kewajiban:

1. menghentikan seluruh kegiatan operasional usaha dan/atau kegiatan sampai terpenuhinya seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar ini;
2. memiliki Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan mekanisme dan/atau tata cara penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan; dan
3. memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang terintegrasi ke dalam Persetujuan Lingkungan, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA **wajib** dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterima Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten ini oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan **wajib** menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten atas setiap penyelesaian pelaksanaan Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA.

KEENAM ...

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Dalam hal Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA tidak dilaksanakan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenai pemberatan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 20 Juli 2026

KEPALA DINAS,

BWAWAN GUNAWAN

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
5. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

Dipindai dengan CamScanner